

Redução de incentivos na LC 224/25 fere a legalidade estrita

A majoração com referência a benefícios que sequer estão listados na Lei Orçamentária Anual afronta não apenas a Constituição Federal, mas também o Código Tributário Nacional

Por Viviane Câmara Strachicini

20/01/2026 05h02 · Atualizado há um dia

Presentear matéria

Ao julgar o Tema 1383, o Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, afirmou que a redução de incentivos tributários equivale a uma majoração de tributos (RE 1473645). Sob essa premissa, a redução de incentivos fiscais deve obedecer ao princípio da legalidade estrita, mas essa regra fundamental não foi observada pela Lei Complementar (LC) nº 224/2025.

O caput do artigo 4º da LC estabelece que “os incentivos e benefícios federais de natureza tributária são reduzidos na forma deste artigo.” No parágrafo 1º do dispositivo é trazida, então, uma listagem de benefícios fiscais objetos da redução em questão, ficando claro quais incentivos ajustados e os respectivos fundamentos legais. Ocorre que o parágrafo 2º, inciso I, do dispositivo estabelece aumento da tributação a outros benefícios por meio de referência a “demonstrativo de gastos tributários a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal anexo à Lei Orçamentária Anual [LOA] de 2026”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

BC decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, do grupo Master

BC alertou Augusto Lima, ex-sócio do Master, sobre ‘piscina gelada’ do Banco Pleno

Pois bem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 foi devidamente publicada em 31 de dezembro (Lei nº 15.231/2025), mas nela não é anexado Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária de 2026 (“Gastos Tributários”), elaborado pelo Ministério da Fazenda, que apenas consta do Projeto da LOA, ainda não publicado.

A legislação atualmente em vigor apenas faz referência, em seu “Anexo II Relação das Informações Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2026”, inciso IV, a um “demonstrativo dos benefícios tributários”, com indicação, por tributo, da perda de arrecadação, da legislação autorizativa e do prazo de validade, discriminando-se os valores por região e função, em cumprimento ao disposto no artigo 156, parágrafo 6º, da Constituição. Assim, não há na LDO relação de qualquer benefício tributário que comporá o gasto tributário da União em 2026, para que o contribuinte possa verificar de que modo os benefícios por ele usufruídos foram afetados.

Esse demonstrativo apenas acompanha o Projeto de Lei da LOA, que sequer se encontra vigente - e a expectativa é que não venha a ser publicado juntamente com a LOA. Assim, a relação de incentivos apenas pode ser encontrada em um demonstrativo elaborado pelo Ministério da Fazenda para acompanhar o projeto de lei orçamentária.

Nessa medida, os elementos necessários para a composição da norma de majoração desses tributos apenas podem ser encontrados em documento infralegal

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação

Cidadania

segurança jurídica, da legalidade e mesmo do novo princípio da simplicidade insculpido recentemente na Constituição. Em outras palavras: o contribuinte que pretender compreender os incentivos fiscais de que é beneficiário não encontrará nem na LC 224/2025 nem na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem provavelmente na LOA, quais incentivos são esses - se encontrar na LOA posteriormente publicada, problemas de anterioridade surgirão.

A LC 224/2025, ao fazer remissão à LOA 2026 para listagem dos benefícios por ela reduzidos violou, dessa forma, o princípio da legalidade estrita, segundo o qual todos os elementos da norma de incidência devem ser previstos em lei e estarem delimitados de forma clara na norma de instituição ou majoração.

Outro ponto relevante a ser mencionado em relação à LC 224/2025 é a aplicação da redução de que trata a lei a incentivos de suspensão de tributos com futura conversão em alíquota zero ou isenção.

O parágrafo 4º do artigo 4º da LC 224/2025, ao citar quais são as reduções de incentivos tratadas pela lei e estabelecer de que modo se dá o seu cálculo, não trata, em momento algum, das suspensões de tributos. A única menção às suspensões se dá no Decreto nº 12.808/2025, o qual, em seu artigo 13, estabelece que as disposições referentes às reduções de tributos não se aplicam aos benefícios de suspensão em que se verifique apenas diferimento temporal no recolhimento.

Dessa forma, também levando em conta o princípio da legalidade estrita, qualquer tentativa das autoridades fiscais de promover a redução de tributos em meras suspensões tributárias será ilegal e inconstitucional. Apenas com a conversão desses benefícios em alíquota zero é que se poderá dar a aplicação das reduções, e desde que elas não estejam sujeitas a outras hipóteses de não aplicação das reduções de que trata a LC 224.

Sobre benefícios de suspensão que se convertem posteriormente em alíquota zero e isenção, como é o caso, por exemplo, do Reidi, o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, será apenas com a conversão da suspensão

que a redução passará a poder ser aplicada, e desde que não se trate de benefícios onerosos com prazo certo e com projetos aprovados pelo Poder Executivo federal

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação

Cidadania

Assim, qualquer tentativa das autoridades fiscais de promover a redução dos incentivos já no momento da suspensão dos tributos configurará flagrante violação ao princípio da legalidade.

O princípio da legalidade estrita, além de decorrer dos princípios constitucionais da legalidade e segurança Jurídica, é reforçado pelo artigo 97 do Código Tributário Nacional (CTN) e reconhecido pelo STF em diversas ocasiões, como na ADI 7.370 (exclusão do Refis com base em uma interpretação de que as parcelas pagas eram "ínfimas" em relação ao total da dívida) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 160 (inconstitucionalidade da majoração de IPTU por decreto).

Dessa forma, a majoração com referência a benefícios que sequer estão listados na LOA de 2026 afronta não apenas a Constituição Federal, mas também o CTN (artigo 97) e a já sedimentada jurisprudência do STF a respeito do princípio da legalidade estrita. A expectativa, portanto, é a de que a violação aos princípios constitucionais em questão venha ser reconhecida pelos tribunais do país em ações que discutam a legalidade e constitucionalidade da redução de incentivos promovida pela LC 224/2025.

Viviane Câmara Strachicini é advogada do Schneider Pugliese e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP

Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações

< Mais recente

Próxima >



Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Conteúdo publicitário

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Pessoas acima de 50 anos com glicose alta deveriam ler isto...

Notícias Saúde | Patrocinado

[Clique aqui](#)

Novo, potente, portátil e sem instalação, gela de verdade!

Resfrie qualquer ambiente em até 3 minutos com este ar portátil potente e silencioso. Sem instalação, com bateria de longa duração e baixo consumo de energia. Ideal para quarto...

Ar Portátil Super Potente | Patrocinado

[Leia mais](#)

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico**



Emae diz que venda de controle para Sabesp ainda depende de formalidades adicionais

Na terça-feira, tanto a Aneel quanto o Cade aprovaram a venda da participação que o fundo Phoenix tem na Emae para a Sabesp

21/01/2026, 09:46 — Em Empresas



Bessent minimiza críticas à questão da Groenlândia e diz que investimento da Dinamarca nos Treasuries é 'irrelevante'

Secretário do Tesouro americano diz que não está preocupado com qualquer liquidação dos títulos americanos relacionada às ameaças do governo Trump de impor tarifas aos aliados europeus que se opõem aos esforços dos EUA para adquirir a Groenlândia

21/01/2026, 09:45 — Em Finanças

Agenda de empresas: BC decreta liquidação do Will Bank; Mastercard fica com 32% da Westwing

21/01/2026, 09:45 — Em Empresas



Assassino do ex-primeiro-ministro

Menu



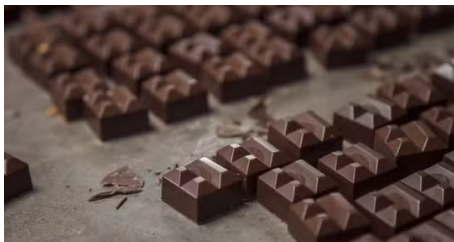
ECONÔMICO
Valor

Legislação Cidadania



No proferir a sentença, juiz classificou ataque de 2022 como “desprezível” e afirmou que ação “constitui um crime extremamente perigoso e malicioso”

21/01/2026, 09:41 — Em Mundo



Barry Callebaut nomeia ex-chefe da Unilever para comandar companhia

O grupo também registrou na quarta-feira um aumento em suas vendas do primeiro trimestre fiscal, com alta de 8,9%, para 3,67 bilhões de francos suíços (US\$ 4,65 bilhões)

21/01/2026, 09:40 — Em Empresas



Burberry supera expectativas de vendas no 3º trimestre fiscal

A empresa britânica teve um faturamento de 665 milhões de libras em receita de varejo para o terceiro trimestre fiscal

21/01/2026, 09:36 — Em Empresas



Nvidia faz investimento na startup de inteligência artificial Baseten

A fabricante de chips investiu US\$ 150 milhões como parte de uma rodada total que levantou US\$ 300 milhões, a uma avaliação de mercado de US\$ 5 bilhões

21/01/2026, 09:32 — Em Empresas

Menu



Valor ECONÔMICO

Legislação 

Cidadania



Dávos

No Brasil, o cenário eleitoral e os desdobramentos do caso Master devem concentrar as atenções dos investidores

21/01/2026, 09:29 — Em Finanças

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

O Globo

Extra

CBN



Valor 360

Casa Vogue

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Monet

Época Negócios

Quem

Galileu

PEGN

Glamour

Rádio Globo

Globo Rural

TechTudo

GQ

Um Só Planeta

Marie Claire

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)



© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.